主題精選：規定地價 📝 未讀
共收錄 2 篇文章。
1. 平均地權之實施現況
發布日期: 2023-08-31
內文
我國土地政策依循孫中山先生平均地權思想。然，現行實施現況與其思想有何差異？ 茲以平
均地權之四大辦法說明：
• (一) 規定地價：
1. 平均地權思想：由土地所有權人自行申報地價。倘報得太高，以照價徵稅予以制衡；倘報
得太低，以照價收買予以制衡。 現行實施現況：採兩價（即公告地價與公告土地現值）
並存制。公告地價之用途在課徵地價稅；由政府查估公告地價，再由土地所有權人於百分
之二十範圍內申報地價。公告土地現值之用途在課徵土地增值稅；由政府查估公告土地現
值，再由土地所有權人在不低於公告土地現值下申報移轉現值。
2. 平均地權思想：規定地價永以定（即地價永以為定）。規定地價部分，屬於私有財產，予
以照價徵稅；規定地價以後之漲價部分，屬於公有財產，予以漲價歸公。 現行實施現
況：規定地價後每二年重新規定地價一次（即地價不永以為定）。地方公共建設，造成地
價上漲，透過重新規定地價，提高土地所有權人之地價稅負擔，以達成稅的資本化符合公
共設施效益資本化。
• (二) 照價徵稅：
1. 平均地權思想：照價徵稅採重稅，以促進土地利用。 現行實施現況：照價徵稅以地價稅
行之。地價稅採累進稅，以平均社會財富及抑制壟斷兼併。惟因公告地價偏低，導致申報
地價（即稅基）偏低，呈現輕稅現象。
2. 平均地權思想：土地改良物採輕稅，甚至免稅，以促進資本累積。 現行實施現況：房屋
稅除自住房屋予以優惠外，採重稅，以打擊囤房、炒房。
• (三) 照價收買：

1. 平均地權思想：照價收買為土地所有權人低報地價之制衡手段。另，照價收買為政府開發
建設取得土地之方法。 現行實施現況：採土地徵收與照價收買並行。土地徵收為公共建
設取得土地之手段，照價收買為制裁土地所有權人未善盡利用土地之手段。簡言之，土地
徵收為積極性措施，照價收買為制裁性措施。
2. 平均地權思想：照價收買依土地所有權人申報地價收買。 現行實施現況：照價收買依申
報地價、申報土地移轉現值或公告土地現值收買，視情形而定。另，土地徵收按市價徵
收。
• (四) 漲價歸公：
1. 平均地權思想：漲價完全歸公，採實價計徵，稅率百分之百。 現行實施現況：漲價歸公
以土地增值稅行之。漲價部分歸公，採申報移轉現值計徵，稅率20%、30%及40%之累進
稅。
2. 平均地權思想：漲價歸公單一措施，僅對土地課徵資本利得稅，未對房屋課徵資本利得
稅。 現行實施現況：採土地增值稅與房地合一所得稅並行。土地增值稅於移轉登記前課
徵，房地合一所得稅於移轉登記後課徵。現制，對土地課徵資本利得稅，亦對房屋課徵資
本利得稅。
綜上，孫中山先生平均地權思想，推展上仍有一些
窒礙難行之處。因此須予以修正，並視情況隨時變
通。總之，土地政策須與時俱進，切勿執著於一人
思想。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

2. 地價永以為定與重新規定地價
發布日期: 2018-01-04
內文
平均地權之四大辦法，即規定地價、照價徵稅、照價收買及漲價歸公。孫中山先生所倡平均地
權之構想是，規定地價後永以為定，規定地價以前之既有地價屬於私人財產，政府按年照價徵
稅；規定地價以後之土地漲價，屬於公有財產，政府於土地移轉時予以歸公。
土地所有人如長期持有土地而不移轉，政府將無法將土地漲價予以歸公。故土地法第176條及
第177條有定期土地增值稅(即雖無移轉而屆滿十年或實施工程地區於工程完成後屆滿五年，須
課徵土地增值稅，惟實務上未採行)之規定。惟仍有可議之處，其一，土地所有人未出售土
地，土地增值利益尚未實現，無錢繳納土地增值稅；其二，土地所有人為繳納土地增值稅，恐
須出售房地再重購房地，遷徙頻仍，造成社會不安定；其三，長期持有房地自住，無投機可
言，卻受到租稅壓迫。
由上述分析可知，地價永以為定實不可行。因此，現行平均地權條例第14條採重新規定地價
(即每二年重新規定地價一次)，其理由如下：
• (一) 規定地價後，政府不斷公共建設，地主享有公共設施效益不斷增加，地價稅亦應不斷提
高，始符合受益者負擔與租稅公平原則。因此，採重新規定地價，俾隨公共建設增加，以提高
地價稅負擔。
• (二) 重新規定地價後，地方政府之地價稅收入增加，地方政府始有足夠之經費從事公共建
設，正所謂「取之於地方，用之於地方」。
• (三) 重新規定地價後所課徵之地價稅，隱含就土
地漲價部分課徵「土地增值租」，故無須對長期不
移轉之土地，再課徵定期土地增值稅。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下